

1500097-86.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... abordados por outra viatura. No roubo do VW/Fox, foram reconhecidos o Réu JOSÉ DIONNATHA e o adolescente. Nas imagens do roubo ao posto de combustíveis, aparecem a Ré CAMILA e os Réus ELUSMAR e JOSÉ DIONNATHA, este último que foi visto enquanto fugia do local. O adolescente permaneceu no veículo. No roubo ao bar, o adolescente também não foi visto pela vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-86.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-86.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007003/2021 - DEL.POL.SUZANO, 15572661 - DEL.POL.SUZANO, 124/21/309 -

DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Dionnatha Vital Teixeira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JOSÉ DIONNATHA VITAL TEIXEIRA (nascido em 11/01/1992), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, II, e 180, caput, ambos do CP, bem como do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, e ELUSMAR ERNESTO DOS SANTOS (nascido em 08/06/2001) e CAMILA ÂNGELO ALVES DE SANTANA (nascida em 26/01/2001), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, CP.

Consta da denúncia que, 08/01/2021, em local e horário incerto, mas entre às 18h00 e 20h30, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu JOSÉ DIONNATHA VITAL TEIXEIRA teria recebido e conduzido, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, o veículo VW/FOX 1.0, placas DOD-4183, avaliado em R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pertencente a Robson Jesus da Silva (fls. 02/05).

Consta, ainda, que, no dia 08/01/2021, por volta das 20h00, na Avenida Japão, nº 9470, no Município e Comarca de Mogi das Cruzes, o Réu JOSÉ DIONNATHA VITAL

TEIXEIRA, agindo em concurso com o adolescente Moisés Santos Welber, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa, um aparelho celular Samsung J4, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), bem como a quantia de R\$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), pertencentes a Elenice Silva de Almeida Costa (fls. 02/05). Consta, também, que, no dia 08/01/2021, por volta das 20h00, na Avenida Japão, nº 9470, no Município e Comarca de Mogi das Cruzes, o Réu JOSÉ DIONNATHA VITAL TEIXEIRA teria facilitado a corrupção do adolescente Moisés Santos Welber, tendo com ele praticado o crime acima descrito (fls. 02/05). Consta, por fim, que, no dia 08/01/2021, por volta das 20h30, no Posto de Combustíveis Itamaraty, localizado na Avenida Francisco Marengo, nº 39, Jardim Revista, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus ELUSMAR ERNESTO DOS SANTOS e CAMILA ÂNGELO ALVES DE SANTANA, agindo em concurso entre si, teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Erivaldo Santos das Neves, a quantia de R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), pertencente ao Posto Itamaraty (fls. 02/05). Em 09/01/2021, foram convertidas as prisões em flagrante em prisões preventivas (fls. 152/157). Em 02/03/2021, foi recebida a denúncia (fls. 192/194). Laudo pericial juntado às fls. 204/215. Os Réus foram citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 231/232 e 250/282). Em instrução, foram ouvidas as vítimas e a testemunha, bem como tomados os interrogatórios dos Réus. Em 10/05/2022, foi revogada a prisão preventiva dos Réus (fls. 354). Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 369/378). A Defesa do Réu ELUSMAR, em alegações finais, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, mantendo-o em liberdade (fls. 402/404). A Defesa do Réu JOSÉ DIONNATHA, em alegações finais, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória (fls. 408/411). A Defesa da Ré CAMILA, em alegações finais, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a aplicação da pena no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 412/415).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos roubos descritos na denúncia foi demonstrada, conforme o auto de prisão em flagrante (fls. 08), o boletim de ocorrência (fls. 20/28), os autos de reconhecimento de pessoas (fls. 36/37), o auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (fls. 29/35) e a prova oral colhida em audiência.

Todavia, não há demonstração da materialidade dos crimes de receptação e corrupção de menores, imputado ao Réu JOSÉ DIONNATHA, tampouco há prova da autoria do crime de roubo imputado a esse mesmo Réu.

A vítima Erivaldo Santos das Neves, em juízo, reconheceu os Réus ELUSMAR e CAMILA como os autores do roubo ao posto de combustíveis. Declarou que trabalhava como frentista e estava abastecendo um carro, quando o Réu ELUSMAR chegou ao posto e colocou a mão em seu bolso. Falou que queria o dinheiro do caixa, ao que respondeu que não havia. O Réu ELUSMAR assaltou, então, o cliente do posto e a Ré CAMILA lhe acompanhou ao caixa. Conseguiu se desvencilhar dela e começou a gritar que o posto estava sendo assaltado. Os Réus fugiram. Possui filmagem dos fatos. Os Réus levaram R\$ 300,00 (trezentos reais), dos quais R\$ 230,00 (duzentos e trinta) foram recuperados, bem como seu celular, o qual também foi recuperado. O Réu ELUSMAR que pegou o dinheiro e o celular. A Ré CAMILA lhe acompanhou ao caixa do posto. Os Réus estavam a pé e ambos usavam máscara. Reconheceu o Réu ELUSMAR por já o conhecer anteriormente, visto que o irmão dele trabalha numa borracharia próxima e sempre

vai ao posto trocar dinheiro. Apesar de não conhecer a Ré CAMILA anteriormente, reconheceu-a por conta do cabelo (fls. 321/323).

A vítima Elenice Silva de Almeida Costa, em juízo, não reconheceu o Réu JOSÉ DIONNATHA como o autor do roubo a ela, relatando que os fatos ocorreram há meses e, à época, o roubador estava com o cabelo diferente. Declarou que estava sentada atrás do balcão, quando entraram dois rapazes, sendo um deles adolescente. O adulto queria bebida e dinheiro, levando-as dos fundos do local. Depois de subtrair os bens, o adulto a colocou num "quartinho". O adolescente permaneceu na porta do local. Recuperou todos os bens, exceto as bebidas. O adulto estava com uma arma de brinquedo. Reconheceu ambos no DP (fls. 321/323).

A vítima da receptação, Robson Jesus da Silva, em juízo, declarou que emprestou seu carro ao Réu JOSÉ DIONNATHA para que fosse a uma adega e, lá, o carro acabou sendo roubado, mas depois foi encontrado pelos policiais (fls. 321/323).

A testemunha Adevandi Jerico da Silva Feitoza, policial militar, em juízo, declarou que estava em patrulhamento com seu colega, quando encontraram o Réu JOSÉ DIONNATHA correndo sentido uma rua erma e, em seguida, ouviram populares gritando que o posto de combustíveis havia sido roubado. Próximo ao local, havia um VW/Fox, com o qual tentaram se evadir, quando avistada a viatura. Na condução do veículo, estava um adolescente. O Réu JOSÉ DIONNATHA e o adolescente negaram a prática delitiva. Os Réus ELUSMAR e CAMILA não estavam junto a eles e foram abordados por outra viatura. No roubo do VW/Fox, foram reconhecidos o Réu JOSÉ DIONNATHA e o adolescente. Nas imagens do roubo ao posto de combustíveis, aparecem a Ré CAMILA e os Réus ELUSMAR e JOSÉ DIONNATHA, este último que foi visto enquanto fugia do local. O adolescente permaneceu no veículo. No roubo ao bar, o adolescente também não foi visto pela vítima, apenas o Réu JOSÉ DIONNATHA. O Réu JOSÉ DIONNATHA estava no roubo ao posto de combustíveis. Viu as imagens do roubo ao posto e estas mostram a Ré CAMILA e o Réu JOSÉ DIONNATHA, o qual estava com uma blusa preta, mas a filmagem não é nítida. Não havia como verificar os rostos por essas filmagens. Não se recorda do cabelo da mulher que apareceu nas imagens, mas seu comprimento era mediano (fls. 321/323).

O Réu JOSÉ DIONNATHA, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Declarou que pegou emprestado o carro de Robson e, como tem uma adega, foi comprar bebida. No carro, havia uma bolsa e um celular, os quais achou que eram pertencentes à esposa de Robson. A Ré CAMILA é sua esposa. Não conhecia o Réu ELUSMAR, veio a conhecê-lo na prisão. Foi preso com o adolescente Moisés. Relatou que está sendo acusado porque os pertences subtraídos estavam no veículo, mas apenas pegou o carro emprestado. Sobre suas características pessoais, narrou que possui 29 (vinte e nove) anos, já foi condenado por roubo, era polidor com carteira registrada numa metalúrgica, possui família, mas sem filhos (fls. 321/323).

O Réu ELUSMAR, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Declarou que estava junto com a Ré CAMILA, vindo do Centro de Suzano. Praticou o roubo porque passava por um problema financeiro na família. Abordaram a vítima, subtraíram dinheiro e celular, e fugiram. Durante a fuga, foram presos. Relatou que está arrependido, apenas praticou o roubo por conta do problema familiar, foi uma atitude precipitada. Sobre suas características pessoais, narrou que possui 20 (vinte) anos, trabalhava numa borracharia com seu irmão, recebendo R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês, foi absolvido de processo por porte ilegal de arma, nunca foi processado pela prática de ato infracional, não conhece o Réu JOSÉ DIONNATHA (fls. 321/323).

A Ré CAMILA, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Declarou que estava vindo do Centro de Suzano. Entraram no posto e anunciaram o assalto. Foram presos entre duas horas e duas horas e meia depois do roubo. Subtraíram dinheiro e um celular. Relatou que está arrependida, pois agiu por "descuido de pensamento". O Réu ELUSMAR é um colega seu. Sobre suas características pessoais, narrou que possui 20 (vinte) anos e é vendedora de bebidas (fls. 321/323).

O laudo pericial descreve as características físicas dos simulacros de arma de fogo e dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 204/2015).

Quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, CP), este se caracterizaria por conduzir o veículo, sabendo que este é fruto de crime anterior. Ocorre que a suposta vítima, Robson Jesus da Silva, ao ser ouvida em juízo, declarou que

emprestou seu carro ao Réu JOSÉ DIONNATHA. Ou seja, esse veículo não era produto de crime anterior, o que afasta a materialidade da receptação.

Em relação ao roubo ao bar, que teve como vítima Elenice, não há dúvida a respeito de sua materialidade, conforme o depoimento da vítima e do policial militar, bem como a localização dos bens subtraídos, conforme auto de exibição e apreensão. Ocorre que há fundada dúvida a respeito de sua autoria pelo Réu JOSÉ DIONNATHA. Em juízo, ele negou a autoria desse crime, dizendo que os bens estavam dentro do veículo que conduzia quando foi abordado, mas que esse era emprestado e imaginou que eles pertenciam à esposa do dono do carro. O empréstimo do veículo é confirmado pela vítima Robson. Ou seja, há explicação plausível para que os bens estivessem na posse do Réu JOSÉ DIONNATHA quando abordado pela polícia.

A vítima Elenice, em juízo, não reconheceu o Réu JOSÉ DIONNATHA, dizendo apenas que o reconheceu em delegacia, mas sem qualquer consideração sobre como se deu esse reconhecimento. Reforça essa dúvida o depoimento do policial militar, que é expresso em dizer que, quando desse roubo, a vítima viu apenas um dos roubadores, sendo impossível, portanto, que, em delegacia, tenha reconhecido os dois, como consta do auto de reconhecimento de pessoa de fls. 37.

Impossível, com a prova constante dos autos, ter a certeza necessária à condenação criminal de que o Réu JOSÉ DIONNATHA foi uma das pessoas que roubou a vítima Elenice, razão pela qual deve ser absolvido dessa imputação.

Com a absolvição do Réu JOSÉ DIONNATHA pelo crime de roubo majorado, não há prova da materialidade do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), que pressupõe, para sua configuração, a condenação do Réu JOSÉ DIONNATHA por algum crime praticado em concurso de agentes com um adolescente.

Por outro lado, estão devidamente provadas a materialidade e a autoria do roubo ao posto de combustíveis pelos Réus ELUSMAR e CAMILA.

Ambos os Réus confessaram, em juízo, a prática delitiva, sendo essa confissão corroborada pelo depoimento da vítima, que descreveu a dinâmica do roubo em detalhes e reconheceu os Réus em juízo, e pelo policial militar, que, apesar de não ter sido um dos responsáveis pela prisão em flagrante desses Réus, confirma a existência do roubo e a prisão dos Réus logo em seguida, por outra equipe policial. Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foram alegadas nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Os Réus ELUSMAR e CAMILA são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e que lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, a culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Demonstrada a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), , conforme a prova supramencionada. Não há causa de diminuição de pena.

Passo à dosimetria da pena.

RÉU ELUSMAR

A culpabilidade pesa contra o Réu, pois foi ele quem exerceu a grave ameaça contra a vítima, com emprego de simulacro de arma de fogo, bem como foi o responsável pela subtração dos bens. Por outro lado, o Réu ostenta bons antecedentes, visto que foi absolvido nos autos do processo 1502024-58.2019.8.26.0616, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano (fls. 133/134 e 139/140). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, compensam-se a circunstância judicial favorável com a desfavorável, e, assim a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravante e estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, "d", CP). Porém, como a pena base já foi fixada no mínimo legal, ela fica mantida como pena provisória.

Considerando o já exposto na fundamentação supra, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157, CP. Por isso, procedo ao aumento da pena provisória em 1/3, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, não foi cumprido o requisito objetivo e ausente a prova do comportamento carcerário, requisito subjetivo necessário à progressão de regime, deixo de concedê-la neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

RÉ CAMILA

A culpabilidade pesa contra a Ré, pois ela também exerceu a grave ameaça contra a vítima, com emprego de simulacro de arma de fogo. Por outro lado, a Ré ostenta bons antecedentes, visto que nunca foi processada por outros fatos (fls. 132). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Não há provas a respeito da personalidade da Ré. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena da Ré.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, compensam-se a circunstância judicial favorável com a desfavorável, e, assim a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravante e estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, "d", CP). Porém, como a pena base já foi fixada no mínimo legal, ela fica mantida como pena provisória.

Considerando o já exposto na fundamentação supra, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157, CP. Por isso, procedo ao aumento da pena provisória em 1/3, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, não foi cumprido o requisito objetivo e ausente a prova do comportamento carcerário, requisito subjetivo necessário à progressão de regime, deixo de concedê-la neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira da Ré, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, absolvo o Réu JOSÉ DIONNATHA VITAL TEIXEIRA das imputações da prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), nos termos do art. 386, II, CPP, e da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP), nos termos do art. 386, VII, CPP; e julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar os Réus CAMILA ÂNGELO ALVES DE

SANTANA e ELUSMAR ERNESTO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, CP, ambos às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pelo mínimo legal. Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a revogação da prisão preventiva não se alteraram, concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intímem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivas e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus CAMILA e ELUSMAR ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA